



CBB-1205 Seat No. _____
Third Year B. Com. (Sem. V) Examination

October - 2019

CC-305 - Business Law

Time : 2:30 Hours]

[Total Marks : 70

- 1 (અ) કરારની વ્યાખ્યા આપી કરારના આવશ્યક તત્ત્વો સવિસ્તર ચર્ચો. 14
 (બ) ટૂંકમાં જવાબ આપો : 4

- (1) કેવળ મૌન એ દગો નથી.
 (2) બધી સમજૂતી કરાર નથી.

અથવા

- 1 (અ) અવેજની વ્યાખ્યા આપો. “અવેજ વગરના કરારો રદ છે.” 14
 આ નિયમ અપવાદસહિત ચર્ચો.

- (બ) ટૂંકમાં જવાબ આપો : 4
 (1) જ્યાં સંમતિ નથી ત્યાં કરાર નથી.
 (2) દરખાસ્તની જાણ વિનાનો સ્વીકાર.

- 2 (અ) અર્ધકરારની સવિસ્તર ચર્ચા કરો. 14

- (બ) ટૂંકમાં સમજૂતી આપો : 3
 (1) દરખાસ્તની વ્યાખ્યા
 (2) લગ્ન અવરોધક સમજૂતી
 (3) શરતી કરાર

અથવા

- 2 (અ) ‘કરારની નિષ્ફળતા’નો સિદ્ધાંત સવિસ્તર ચર્ચો. 14

- (બ) ટૂંકમાં સમજૂતી આપો : 3
 (1) પૂર્વપેક્ષિત કરાર ભંગ
 (2) દૂરનું નુકશાન
 (3) દાખલો બેસાડે તેવું નુકસાન વળતર

3 (અ) “જે વ્યક્તિ પાસે હોય તેના કરતાં વધુ સારો માલિકી હક અન્યને આપી શકે નહીં.” આ નિયમ અપવાદસહિત ચર્ચો. 14

(બ) ટૂંકમાં જવાબ આપો :

(1) મુકરર માલ 4

(2) બિન મુકરર માલ

અથવા

3 (અ) શરતો અને બાંધધરીઓની વ્યાખ્યા આપો. ગર્ભિત શરતોની સવિસ્તર ચર્ચા કરો. 14

(બ) ટૂંકમાં જવાબ આપો :

(1) વેચાણ 4

(2) માલની વ્યાખ્યા

4 (અ) ગ્રાહકની વ્યાખ્યા આપી ગ્રાહકના અધિકારો જણાવો. 14

(બ) ટૂંકમાં સમજૂતી આપો :

(1) તકરાર 3

(2) સેવા

(3) ફરિયાદ

અથવા

4 (અ) જીલ્લા ગ્રાહક ફોરમની રચના, હકૂમત અને અપીલની જોગવાઈઓ સમજાવો. 14

(બ) ટૂંકમાં સમજૂતી આપો :

(1) રાજ્ય ગ્રાહક કમિશનના ચેરમેન 3

(2) રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક કમિશનના ચેરમેન

(3) નિયંત્રણાત્મક વેપારી રીતરસમ.

ENGLISH VERSION

- 1 (a) Give the definition of contract and discuss essential elements of contract in detail. 14
- (b) Write in short : 4
- (1) Mere silence is no fraud
- (2) All agreements are not contract.

OR

- 1 (a) Give the definition of consideration "No consideration no contract". Discuss this rule with exception. 14
- (b) Write in short : 4
- (1) Without consent there is no contract.
- (2) Acceptance without knowledge of proposal.

- 2 (a) Discuss Quasi contract in detail. 14
- (b) Explain in short : 3
- (1) Definition of proposal.
- (2) Agreement restrain to marriage.
- (3) Conditional contract

OR

- 2 (a) Discuss in detail about 'Doctrine of Frustration'. 14
- (b) Explain in short : 3
- (1) Anticipatory breach of contract
- (2) Remote damage
- (3) Exemplary compensation.

- 3 (a) "No one can pass the better title then he himself has." Explain this rule with exception. 14
- (b) Write in short : 4
- (1) Ascertain goods
- (2) Unascertain goods

OR

- 3 (a) Give the definition of conditions and warranty. Discuss implied condition in detail. 14
(b) Write in short : 4
(1) Sale
(2) Definition of goods

- 4 (a) Give the definition of consumer and discuss the rights of consumer in detail. 14
(b) Explain in short : 3
(1) Dispute
(2) Service
(3) Complaint

OR

- 4 (a) Discuss the function, jurisdiction and appeal provision of District Consumer Forum. 14
(b) Explain in short : 3
(1) Chairman of State Consumer Commission.
(2) Chairman of National Consumer Commission.
(3) Restrictive Trade Practice.
-